

RESOLUÇÃO Nº 23/2014

Acrescenta parágrafo único ao art. 269 da Resolução n.12, de 17/12/2008.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso II do art. 4º, e pelo inciso IX do art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 102, de 17/01/2008; pelo inciso I do art. 3º da Resolução n. 06, de 27/05/2009; e considerando a competência que lhe foi conferida pelo inciso VII do art. 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais;

Considerando a necessidade de se estabelecerem na Resolução n. 12, de 17/12/2008, normas acerca da atuação dos documentos relativos às auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, na qualidade de Auditor Independente, na fiscalização de recursos oriundos de operações de crédito ou doações, ajustadas ou recebidas, junto a instituições de fomento;

RESOLVE:

Art. 1º Fica acrescentado parágrafo único ao art. 269 da Resolução n. 12, de 17/12/2008, nos termos seguintes:

“Art. 269. ...

Parágrafo único. A atuação do Tribunal de Contas, na qualidade de Auditor Independente, nos projetos ou programas governamentais financiados com recursos oriundos de operações de crédito contratadas com instituições de fomento ou de doações delas recebidas, obedecerá ao seguinte:

I – a atuação do procedimento de auditoria independente e a sua distribuição ocorrerá a partir da emissão do relatório final pela unidade técnica, ressalvadas hipóteses excepcionais em que o Presidente do Tribunal poderá, justificadamente, determinar a atuação em momento anterior;

II - a unidade técnica emitirá relatório, conforme estabelecer o Termo de Referência do ajuste, a ser encaminhado pelo Relator ao interessado nos prazos fixados no respectivo ajuste e nos seus anexos;

III – se for realizada mais de uma auditoria independente sobre um mesmo projeto ou programa governamental, os processos delas decorrentes serão distribuídos a um só Relator, conforme as regras de prevenção;

IV – constatadas irregularidades na execução do ajuste, deverá a unidade técnica elaborar relatório específico de controle externo, que será atuado em separado, distribuído por prevenção, ao Relator do processo de auditoria independente, e processado nos termos do art. 310, parágrafo único, VII, deste Regimento;

V – o Relator deverá dar ciência ao Tribunal Pleno do encaminhamento do relatório a que alude o inciso II, na primeira sessão subsequente, bem como da ocorrência do previsto no inciso IV, observadas as disposições da Resolução n. 19, de 07/12/2011, no tocante à anexação do relatório de auditoria independente ao Sistema de Gestão e Administração de Processo;

VI – cumpridos os procedimentos previstos nos incisos II e V, o Relator determinará o arquivamento do processo de auditoria independente, nos termos do art.

176, IV, deste Regimento;

VII – na hipótese de ausência do Relator, o Presidente do Tribunal, com o apoio do gabinete do Relator ausente, adotará as medidas previstas nos incisos II e V. ”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Governador Milton Campos, em 03 de dezembro de 2014.

Conselheiro Sebastião Helvecio – Presidente em exercício

Conselheiro Wanderley Ávila

Conselheiro Mauri Torres

Conselheiro José Alves Viana

Conselheiro em substituição Licurgo Mourão

Conselheiro Substituto Hamilton Coelho